

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

DISPONE PRÓRROGA DE CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL, ID 2239-8-LR24

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases General de la Administración del Estado, cuyo texto Refundido, Coordinado y Sistematizado fue fijado por el D.F.L. N°1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Ley N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado en la ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba su Reglamento; en la Resolución Exenta RA 870/109/2024 de 2024, que nombra en el cargo de Alta Dirección Pública a Jefe de División que indica, de este origen; en el artículo 80 del DFL N°29 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo; en la Resolución Exenta N° 537-B de 2024, de esta Dirección, que aprueba Nuevo Estatuto Interno para la Dirección de Compras y Contratación Pública y sus modificaciones; y en la Resolución N°36 de 2024, modificada por la Resolución N°3, de 2026, ambas de la Contraloría General de la República, que establece normas sobre exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

1. Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 30, letra d), de la Ley N°19.886, mediante Resolución Exenta N°279-B, de 24 de junio de 2024, la Dirección de Compras y Contratación Pública (en adelante, la Dirección ChileCompra o DCCP), aprobó las bases de licitación pública para el Convenio Marco para la “Adquisición de Productos y Servicios para Emergencias y Prevención para la Protección Civil”, publicada con esa misma fecha en el Sistema de Información bajo el ID N°2239-8-LR24.
2. Que, mediante la Resolución Exenta N°324-B, de 26 de julio de 2024, la Dirección ChileCompra modificó las bases de licitación del convenio referido.
3. Que, la cláusula 10.17 de las bases de licitación “*Plazo de Vigencia del Convenio Marco*” dispone lo siguiente: “*El presente convenio marco comenzará a regir desde la notificación de la resolución de adjudicación a través del portal www.mercadopublico.cl y tendrá una vigencia de 24 meses contados desde la total tramitación de la resolución de adjudicación.*
La DCCP podrá prorrogar el presente convenio marco sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de licitación, o se defina una nueva modalidad de compra para estos tipos de producto, el cual no podrá superar los 12 meses”.
4. Que, la adjudicación de la licitación referida se realizó, mediante Resolución Exenta N° 470-B, de 18 de octubre de 2024, la que fue publicada con esa misma fecha.

5. Que, habiéndose tramitado totalmente la Resolución Exenta N°470-B el 18 de octubre de 2024, y atendido el plazo de 24 meses contemplado en la cláusula 10.17 precitada, el Convenio Marco ID 2239-8-LR24 concluye su vigencia original el 18 de octubre de 2026.
6. Que, mediante Resolución Exenta N°336-B, de 30 de abril de 2026, esta Dirección aprobó las bases de licitación para el nuevo Convenio Marco para la “Adquisición de Productos y Contratación de Servicios de Prevención ante Catástrofes y Situaciones de Emergencia”, las que fueron publicadas en el Sistema de Información bajo el ID N°2239-3-LR26.
7. Que, mediante las Resoluciones Exentas N°414 y N°479, de 2026, de este origen, la Dirección ChileCompra modificó las bases de licitación y anexos del proceso singularizado en el considerando anterior. Por su parte, mediante Resolución Exenta N°509-B, de 29 de julio de 2026, esta Dirección amplió el plazo de cierre de recepción de ofertas hasta el día 31 de agosto de 2026, a fin de subsanar aspectos técnicos en la presentación de las ofertas y así asegurar la correcta participación de los oferentes.
8. Que, atendidos los plazos requeridos para la evaluación, adjudicación, recepción de garantías y posterior habilitación en el catálogo electrónico del nuevo Convenio Marco ID N° 2239-3-LR26, resulta indispensable asegurar la continuidad operacional del Estado en la adquisición de bienes y servicios críticos para la protección civil y atención de emergencias.
9. Que, en consecuencia, y con el propósito de evitar un desabastecimiento de estos rubros esenciales en el catálogo electrónico mientras concluye el nuevo procedimiento licitatorio, esta Dirección ha estimado necesario hacer uso de la facultad contemplada en la cláusula 10.17 de las bases de licitación y disponer la prórroga del Convenio Marco ID 2239-8-LR24 por un lapso de cuatro meses, esto es, hasta el 18 de febrero de 2027.
10. Que, según lo previsto en la referida cláusula 10.17, párrafo tercero, esta Dirección se encuentra facultada para revocar fundadamente el Convenio Marco en cualquier momento durante la vigencia del plazo prorrogado del convenio, una vez que la nueva licitación se encuentre adjudicada e implementada. La revocación del convenio marco no afectará las órdenes de compra aceptadas ni la vigencia de los acuerdos complementarios suscritos entre los proveedores adjudicados y las entidades compradoras, con anterioridad a la total tramitación del acto revocatorio.

RESUELVO:

1. **DISPÓNGASE** la prórroga del Convenio Marco para la “Adquisición de Productos y Servicios para Emergencias y Prevención para la Protección Civil”, ID N° 2239-8-LR24, por un período de 4 meses a contar del término original del convenio marco actual, esto es, hasta el 18 de febrero de 2027, con todos los proveedores que se encuentren actualmente adjudicados, habilitados e incluidos en el catálogo del convenio respectivo.



2. **DÉJASE CONSTANCIA** de que la garantía de fiel cumplimiento de contrato deberá mantenerse vigente en los términos señalados en la cláusula 8.2.2 de las bases de licitación y de que su fecha de vencimiento deberá ser de 60 días hábiles administrativos posteriores al término de la nueva vigencia del convenio marco, es decir, deberá tener una vigencia igual o superior al 14 de mayo de 2027. Esta garantía deberá ser renovada dentro del plazo de **5 días hábiles antes del vencimiento de la garantía**. En caso de superarse este plazo, sin haberse renovado la garantía, se aplicará la medida de suspensión temporal en el catálogo electrónico mientras no se subsane la situación descrita, medida que no podrá superar los 60 días hábiles, de conformidad con la cláusula 10.15.2, numeral IV, literal c. En caso de exceder de tal plazo, procederá la aplicación de la medida de término anticipado del convenio, de acuerdo con lo señalado en la cláusula 10.15.2, numeral V, número VI. de las bases de licitación.
3. **DÉJASE CONSTANCIA** que en caso de un proveedor adjudicado no desee continuar participando en el presente convenio marco, deberá, a través de su representante, comunicar por escrito su intención de poner término anticipado al convenio marco, con, a lo menos, 60 días corridos de anticipación a la fecha de término de éste, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 10.18 de las respectivas bases de licitación.
4. **PUBLÍQUESE** el presente acto administrativo en el Sistema de Información, en el ID 2239-8-LR24.

Anótese, Regístrese y Comuníquese,

**CRISTIAN CÉSPEDES VIÑUELA
DIRECTOR (S)
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA**

**VPC/ECG/CBV/CJO/AVR
REQ-17144**

Distribución:

- Departamento de Convenio Marco y Bases Tipo
- División de Compras Públicas
- Dirección
- Fiscalía



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento inserte el código de verificación: DCCP-1921237218-127950
En: <https://gestorderequerimientos.azurewebsites.net>